

1500202-78.2021.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia propriamente dita para a sua configuração. Já decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, . - Centro

CEP: 14530-000 - Miguelópolis - SP

Telefone: (16) 3835- 1511 - E-mail: miguelop1@tjsp.jus.br

1500202-78.2021.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500202-78.2021.8.26.0611

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANTOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o réu Alex Santos da Silva, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, nas circunstâncias temporal e espacial narradas na peça incoativa.

Regularmente notificado, o acusado ofereceu defesa prévia às fls. 96/100.

A denúncia foi recebida em 07/12/2021 (fls. 104/109).

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público ofertou os memoriais e, ao fim e cabo, requereu o acolhimento da pretensão punitiva (cf. fls. 165/169).

Já a defesa técnica ofertou os memoriais às fls. 170/173, sustentando, em resumo, a inexistência de prova idônea a corroborar a propalada destinação mercadológica da droga apreendida, impondo-se a desclassificação da conduta capitulada na denúncia para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Eis o aligeirado relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou positivada pelo A.P.F.D. (fls. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de fls. 07, bem com pelo laudo pericial juntado às fls. 33/35.

Já a autoria dessume-se da análise conglobante do mosaico probatório coligido ao feito, o qual dá conta de que o réu, embora tenha negado a narcotraficância em solo policial, acabou admitindo que a droga apreendida fora adquirida com recursos derivados do comércio ilegal dantes praticado (cf. fls. 08/09), cuja tese fora ratificada em solo judicial.

Contudo, há razões de sobra para se acreditar que o acusado vinha se dedicando efetivamente ao odioso comércio, inclusive por ocasião de sua prisão em flagrante por conta dos fatos narrados na inicial acusatória. Primeiro, porque os agentes da força pública afirmaram unisonamente que o denunciado é conhecido nos meios policiais pela prática do malsinado comércio ilegal; segundo, porque o acusado afirmou em Juízo que "não possui profissão", cuja circunstância se erige em forte indicativo de que optou pelo tráfico ilícito de drogas para não assumir responsabilidades que um labor lícito lhe impõe; terceiro, porque a análise do processo de número 1502320-28.2021.8.26.0352, objeto de apontamento às fls. 21/24, dá conta de que o denunciado fora preso em flagrante no dia 3 de agosto de 2021, na posse de 50 porções de cocaína e 01 de maconha, a sinalizar seu profundo envolvimento com o comércio espúrio e, ao fim e ao cabo, a veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares no sentido de que o increpado há muito vem se dedicando à traficância.

Finalmente, não é demasiado enfatizar, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia propriamente dita para a sua configuração. Já decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Bem por isso, incogitável o pleito de desclassificação da figura delitiva capitulada na denúncia para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

À dosimetria das penas.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP c/c o art. 42 da Lei nº 11.343/06, denoto que a culpabilidade do acusado se insere nos limites previstos para o crime em questão. Não há registros de maus antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências não escampam à previsão típica. A natureza do entorpecente reflete a pequena nocividade à saúde humana. A quantidade da droga apreendida, por seu turno, não pode ser considerada vultuosa, pelo que mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, pontuo em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência (fls. 22 - processo 0002294-02.2016.8.26.0572), pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto), computando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há nada a considerar na terceira e última fase de dosimetria da reprimenda, eis que o réu, além de reincidente, vem dando mostras de ter adotado a traficância ilícita como estilo de vida, a obstacularizar a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pelo que torno a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Atento à condição econômica do réu, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória e o faço para condenar o réu Alex Santos da Silva, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal.

Quanto ao regime de cumprimento da pena corporal, é bem de ver que o Plenário da Suprema Corte declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, passando a exigir do Magistrado que analise, caso a caso, qual regime prisional se mostra mais adequado para o início do cumprimento das penas (HC 111.840/ES).

Na espécie, não obstante o caráter unanimemente favorável das circunstâncias judiciais, certo é que o réu é reincidente, cuja circunstância, aliada às nefastas consequências que o crime de tráfico de drogas acarreta à saúde pública, sendo,

portanto, digno de maior rigor na apuração e repressão, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática do crime em apreço, tem o condão de justificar a eleição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal, por se mostrar compatível com os propósitos de prevenção, repressão e ressocialização pelo crime perpetrado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos em virtude do aspecto quantitativo da reprimenda infligida ao réu.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do acusado e não restituídos até então em favor da União, eis que de procedência duvidosa, não tendo sido comprovada a origem lícita, remetendo-os ao órgão competente.

Não defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois, respondeu preso a todo o processo, sendo certo que, se até o presente momento havia motivos para mantê-lo na prisão, com muito mais razão deverá permanecer custodiado agora que está sendo condenado pela postura delitiva, não havendo notícias de substancial alteração da situação fático jurídica que ensejara a custódia cautelar do sentenciado.

Com efeito, em se tratando de réu reincidente, resta caracterizada a reiteração delitiva passível de ser interrompida através da medida excepcional da segregação cautelar.

Condeno o denunciado ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios em favor do (a) advogado (a) nomeado através do convênio OAB/Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Miguelópolis, 11 de março de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito